



PUTUSAN

Nomor : 3485/Pid.B/2017/PN.Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ZAINAL ARIFIN**;
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 01 Februari 1995;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangasaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Teluk Nibung Gg. V No. 33 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (proyek);
Pendidikan : SMA ;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan/ditangkap sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menawarkan kepada Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi dan keterangan pada Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Februari 2018, yang pada pokoknya menuntut:

1. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini memutuskan: Menyatakan terdakwa ZAINAL ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP Jo pasal 65 ayat(1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar bukti pembelian 1(satu) unit Handphone merk Samsung galaxi S7 Edge warna blue coral berupa nota pembelian dari WP Cellular tanggal 24 Maret 2017;
 - 1(satu) lembar print screenshot percakapan korban dan terlapor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu)lembar memo id card gemstone natural emerald(beriy);
- 1(satu) lembar foto sertifikat No.GR12016-S1111678 tanggal 05 November 2016;
- 1(satu) lembar foto permata jenis Jamrud warna hijau;
- 1(satu) lembar foto permata jenis yellow safir;
- 1(satu)lembar kwitansi pembelian;
- 1(satu)lembar foto dosbook;
- 1(satu)lembarfoto pemasangan iklan OLX Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1(satu) buah dosbook Samsung S7 edge;

Dikembalikan kepada saksi BAMBANG SETYAWAN ;

- 1(satu) buah dosbook iphone 7plus ;

Dikembalikan kepada saksi HADI WIBOWO,SE ;

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan permohonan yang pada pokoknyaTerdakwa menyatakan permohonan maaf serta mengaku dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan juga memohon keringanan hukuman dan atas pembelaan Terdakwa tersebutJaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwaTerdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa **ZAINAL ARIFIN**pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 bertempat di Jl. Teluk nibung barat Gg V no 33, Surabaya dan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 bertempat di Jl. Pogot Gg. XI No. 5 Surabaya, pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 bertempat di Jl. Teluk nibung barat Gg V no 33, Surabaya, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 bertempat di Perlis Utara Gang 7 No.2 Surabaya dan pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 bertempat di Jl.Perlis Selatan IX/73A Surabayaatau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2016 sampai Juli tahun 2017, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain***

Halaman2dari31 Putusan No. 3485/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal 2 (dua) minggu yang lalu di bulan Desember 2016 yang saksi korban MUCHLIS KUMAR KADAFI yang tidak ingat lagi tanggalnya akan mengiklankan 1(satu) buah batu permata jenis Jamrud warna hijau di OLX untuk dijual dan saksi NOVEL yang mengiklankan batu permata tersebut di OLX selanjutnya saksi NOVEL memberitahukan dan meminjam batu permata tersebut dikarenakan akan ada pembeli sehingga pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 15.30 wib saksi korban MUCHLIS KUMAR KADAFI dan saksi NOVEL pergi menuju kerumah terdakwa di jl. Teluk Nibung Barat V no 33, Surabaya dan disana sudah ada terdakwa bersama-sama sdr ARIF(DPO) dan AMIN(DPO) dan sdr.ARIF (DPO) meminta kepada saksi korban MUCHLIS KUMAR KADAFI untuk diperlihatkan batu permata tersebut dengan sertifikatnya namun sdr .AMIN (DPO) pergi menunggu digang belakang rumah terdakwa dengan SPM nya sedangkan terdakwa berpura-pura tidur didalam rumah tersebut saat Sdr.ARIF (DPO) melihat dan membawa batu pertama tersebut beserta sertifikatnya kedalam rumah saat saksi korban MUCHLIS KUMAR KADAFI menyerahkan batu permata kepada sdr ARIF (DPO) dan ternyata sdr.ARIF (DPO) langsung lari menuju ke gang belakang rumah terdakwa yang sudah ditunggu sdr.ARIF(DPO) yng selanjutnya pergi melarikan diri dan saat itu saksi korban MUCHLIS KUMAR KADAFI baru sadar sdr.ARIF (DPO) tidak kembali menemuinya sehingga menanyakan keberadaan sdr.ARIF(DPO) kepada terdakwa dan terdakwa berpura-pura baru bangun dari tidur dengan langsung mengusir dan menakuti saksi korban agar segera pergi dari rumahnya .selanjutnya terdakwa menemui sdr.ARIF dan Sdr.AMIN di jl.Krembangan Jaya Gg 10, surabaya dan sdr.ARIF (DPO) yang menjual batu permata tersebut di Madura terjual sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa menerima keuntungan dari penjualan batu pertama tersebut sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dari Sdr.AMIN (DPO);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 19.30 Wib di Jl. Pogot Gg. XI No. 5 Surabaya, terdakwa bersama dengan teman terdakwa saudara **ARIF (DPO)** dan saksi korban Bambang Setyawan

Halaman 3 dari 31 Putusan No. 3485/Pid.B/2017/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di Jl. Pogot Gg. XI No. 5 Surabaya dan kemudian dalam pertemuan tersebut terdakwa mengakui sebuah rumah di Jalan Pogot Gg. XI No. 5 sebagai rumah paman terdakwa, dan kemudian terdakwa meminjam Hp Samsung S7 Edge tersebut dengan alasan untuk di cek dan kemudian dibawa ke dalam Rumah di Jalan Pogot Gg. XI No. 5 yang terdakwa akui sebagai rumah Paman terdakwa untuk meyakinkan saksi korban Bambang Setyawan bahwa benar rumah tersebut adalah rumah paman terdakwa dan kemudian dilakukan tawar menawar dengan saksi korban Bambang Setyawan, setelah terjadi tawar menawar tersebut kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit HP Samsung S7 Edge tersebut kepada teman terdakwa **ARIF (DPO)**, dengan alasan saudara ARIF (DPO) akan pulang untuk mengambil sisa uang yang kurang, kemudian terdakwa menyodorkan sejumlah uang kepada saksi korban Bambang Setyawan namun tidak dibayarkan hanya diperlihatkan kepada saksi korban Bambang Setyawan dan kemudian terdakwa menyerahkan kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019004515978276 sebagai jaminan kepada saksi korban Bambang Setyawan agar saksi korban Bambang Setyawan percaya, dan kemudian terdakwa mengatakan akan mengambil uang di rumah pamannya yang kemudian terdakwa telah ditunggu oleh teman terdakwa yaitu saudara ARIF (DPO) menggunakan sepeda motor dan kemudian terdakwa bersama dengan saudara ARIF (DPO) melarikan diri dengan membawa pergi 1 (satu) unit HP Samsung S7 Edge tersebut menuju pasar Wonokromo untuk kemudian dijual seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut digunakan oleh terdakwa bersama dengan temannya untuk foya-foya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wib terdakwa melihat di situs jual beli online di OLX bahwa 1(satu) unit HP samsung S7 Edge warna biru coral dijual sehingga terdakwa menelepon saksi WILIAM menanyakan stok Handphone merek Samsung Galaxy S7 Edge WARNA Blue Coral sehingga saksi WILIAM menelpon saksi korban ERWIN HADI WIBOWO stok Handphone merek Samsung Galaxy S7 Edge WARNA Blue Coral tersebut masi ada atau tidak dan saksi korban jawab “ ada” bahkan saksi korban ERWIN HADI WIBOWO sempat menawarkan HP lainnya dan saksi WILIAM melakukan konfirmasi harga dulu terhadap terdakwa dengan kesepakatan harga Rp.9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta untuk melakukan transaksi dengan sistem COD dimana saksi korban dan saksi WILIAM pergi kerumah

Halaman 4 dari 31 Putusan No. 3485/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Jl.Teluk Nibung Barat Gg 5 no 33, Surabaya dengan sekalian pembayarannya sekira pukul 16.15 wib saksi korban ERWIN HADI WIBOWO dan saksi WILIAM langsung bertemu terdakwa dirumahnya dengan terdakwa sudah menunggu didepan rumahnya dan disuruh masuk kedalam rumahnya dengan terdakwa memanggil istri terdakwa kekamarnya “ Ma.. keluar Ma, ini Hp nya sudah datang” dan terdakwa memberitahukan kepada saksi korban bahwa istrinya mau melihat Hp tersebut didalam kamar sehingga saksi korban menyerahkan Hp tersebut kepada terdakwa dan saksi korban disuruh menunggu selama 5(lima) menit namun terdakwa tidak keluar dari kamarnya sehingga saksi korban ERWIN HADI WIBOWO menyuruh saksi WILIAM untuk melihat keluar rumah dikarenakan curiga dan saksi korban melihat kedalam kamar rumah terdakwa namun terdakwa sudah tidak ada lagi dengan menemukan pintu dibelakang sudah terbuka atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 saksi AGUNG SATRIYA HERMANTO mengiklankan untuk menjual 1 (satu) unit HP merk I-Phone 7 warna Rose Gold 256 GB di media online OLX dengan ID iklan 333413895. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 17.00 Wib saksi AGUNG SATRIYA HERMANTO menerima panggilan telp dari terdakwa dan mengatakan hendak membeli HP milik saksi AGUNG SATRIYA HERMANTO yang diiklankan di OLX tersebut dan sepakat membeli dengan harga Rp.9.450.000,- (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta mengajak ketemuan di daerah Perlis Utara Gang 7 No.2 Surabaya pada pukul 18.30 Wib, kemudian saksi AGUNG SATRIYA HERMANTO menyuruh kakak kandungnya yaitu saksi ROY CHRISTANTO untuk mengatarkan 1 (satu) unit HP merk I-Phone 7 warna Rose Gold 256 GB kepada terdakwa ditempat daerah perlis utara gang 7 No. 2 Surabaya dikarenakan pada saat itu saksi AGUNG SATRIYA HERMANTO sedang ada acara ditempat lain. Sekira pukul 18.30 Wib saksi ROY CHRISTANTO bertemu dengan terdakwa di depan gang 7 No.2 Perlis Utara Surabaya kemudian terdakwa mengajak berjalan ke sebuah rumah yang menurut pada saat itu dikatakan adalah rumah terdakwa kemudian saksi ROY CHRISTANTO disuruh duduk di teras rumah tersebut kemudian terdakwa meminta 1 (satu) unit HP merk I-Phone 7 warna Rose Gold 256 GB tersebut dengan alasan akan diperlihatkan kepada ayahnya yang ada dibelakang rumah, akan tetapi setelah menunggu beberapa lama terdakwa

Halaman 5 dari 31 Putusan No. 3485/Pid.B/2017/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kembali menemui saksi ROY CHRISTANTO sehingga saksi ROY CHRISTANTO bertanya kepada warga sekitar terkait terdakwa dan ternyata rumah tersebut bukanlah rumah milik terdakwa;

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 14.30 terdakwa bertemu dengan saksi korban Hadi Wibowo, SE. setelah melihat situs jual beli online dimana saksi korban Hadi Wibowo, SE. menawarkan Handphone merk Iphone 7+ warna Jetblack 128gb, kemudian terdakwa yang mengaku bernama Abdul Rahman menghubungi saksi korban Hadi Wibowo, SE. untuk mengajak bertemu dengan alasan untuk melihat handphone tersebut dan melakukan transaksi, kemudian disepakati bertemu di depan rumah di Jalan Perlis Selatan IX/73A Surabaya pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 14.30. Setelah bertemu dengan saksi korban Hadi Wibowo, SE. kemudian terdakwa melihat-lihat handphone tersebut dan terdakwa berpura-pura menghubungi seseorang melalui Handphone milik terdakwa sambil membawa Handphone Iphone milik saksi korban Hadi Wibowo, SE. dan kemudian terdakwa secara diam-diam masuk kedalam gang dan kemudian membawa lari Handphone Iphone 7+ warna Jetblack milik saksi korban Hadi Wibowo, SE. tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUCHLIS KUMAR KADAFI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), saksi korban Bambang Setyawan mengalami kerugian ± Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah), saksi ERWIN HADI WIBOWO mengalami kerugian ± sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah), saksi korban AGUNG SATRIYA HERMANTO mengalami kerugian ± Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban Hadi Wibowo, SE. mengalami kerugian ± Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **ZAINAL ARIFIN** pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 bertempat di Jl. Pogot Gg. XI No. 5 Surabaya dan pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 bertempat di Jl. Perlis Selatan IX/73A Surabaya atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2017 sampai Juli tahun 2017, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan**

Halaman 6 dari 31 Putusan No. 3485/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal 2(dua) minggu yang lalu di bulan Desember 2016 yang saksi korban MUCHLIS KUMAR KADAFI yang tidak ingat lagi tanggalnya akan mengiklankan 1(satu) buah batu permata jenis Jamrud warna hijau di OLX untuk dijual dan saksi NOVEL yang mengiklankan batu permata tersebut di OLX selanjutnya saksi NOVEL memberitahukan dan meminjam batu permata tersebut dikarenakan akan ada pembeli sehingga pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 15.30 wib saksi korban MUCHLIS KUMAR KADAFI dan saksi NOVEL pergi menuju kerumah terdakwa di jl. Teluk Nibung Barat V no 33, Surabaya dan disana sudah ada terdakwa bersama-sama sdr ARIF(DPO) dan AMIN(DPO) dan sdr.ARIF (DPO) meminta kepada saksi korban MUCHLIS KUMAR KADAFI untuk diperlihatkan batu permata tersebut dengan sertifikatnya namun sdr .AMIN (DPO) pergi menunggu digang belakang rumah terdakwa dengan SPM nya sedangkan terdakwa berpura-pura tidur didalam rumah tersebut saat Sdr.ARIF (DPO) melihat dan membawa batu pertama tersebut beserta sertifikatnya kedalam rumah saat saksi korban MUCHLIS KUMAR KADAFI menyerahkan batu permata kepada sdr ARIF (DPO) dan ternyata sdr.ARIF (DPO) langsung lari menuju ke gang belakang rumah terdakwa yang sudah ditunggu sdr.ARIF(DPO) yng selanjutnya pergi melarikan diri dan saat itu saksi korban MUCHLIS KUMAR KADAFI baru sadar sdr.ARIF (DPO) tidak kembali menemuinya sehingga menanyakan keberadaan sdr.ARIF(DPO) kepada terdakwa dan terdakwa berpura-pura baru bangun dari tidur dengan langsung mengusir dan menakuti saksi korban agar segera pergi dari rumahnya .selanjutnya terdakwa menemui sdr.ARIF dan Sdr.AMIN di jl.Krembangan Jaya Gg 10, surabaya dan sdr.ARIF (DPO) yang menjual batu permata tersebut di Madura terjual sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa menerima keuntungan dari penjualan batu pertama tersebut sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dari Sdr.AMIN (DPO);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 19.30 Wib di Jl. Pogot Gg. XI No. 5 Surabaya, terdakwa bersama dengan teman

Halaman 7 dari 31 Putusan No. 3485/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa saudara **ARIF (DPO)** dan saksi korban Bambang Setyawan bertemu di Jl. Pogot Gg. XI No. 5 Surabaya dan kemudian dalam pertemuan tersebut terdakwa mengakui sebuah rumah di Jalan Pogot Gg. XI No. 5 sebagai rumah paman terdakwa, dan kemudian terdakwa meminjam Hp Samsung S7 Edge tersebut dengan alasan untuk di cek dan kemudian dibawa ke dalam Rumah di Jalan Pogot Gg. XI No. 5 yang terdakwa akui sebagai rumah Paman terdakwa untuk meyakinkan saksi korban Bambang Setyawan bahwa benar rumah tersebut adalah rumah paman terdakwa dan kemudian dilakukan tawar menawar dengan saksi korban Bambang Setyawan, setelah terjadi tawar menawar tersebut kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit HP Samsung S7 Edge tersebut kepada teman terdakwa **ARIF (DPO)**, dengan alasan saudara ARIF (DPO) akan pulang untuk mengambil sisa uang yang kurang, kemudian terdakwa menyodorkan sejumlah uang kepada saksi korban Bambang Setyawan namun tidak dibayarkan hanya diperlihatkan kepada saksi korban Bambang Setyawan dan kemudian terdakwa menyerahkan kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019004515978276 sebagai jaminan kepada saksi korban Bambang Setyawan agar saksi korban Bambang Setyawan percaya, dan kemudian terdakwa mengatakan akan mengambil uang dirumah pamannya yang kemudian terdakwa telah ditunggu oleh teman terdakwa yaitu saudara ARIF (DPO) menggunakan sepeda motor dan kemudian terdakwa bersama dengan saudara ARIF (DPO) melarikan diri dengan membawa pergi 1 (satu) unit HP Samsung S7 Edge tersebut menuju pasar Wonokromo untuk kemudian dijual seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut digunakan oleh terdakwa bersama dengan temannya untuk foya-foya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wib terdakwa melihat di situs jual beli online di OLX bahwa 1(satu) unit HP samsung S7 Edge warna biru coral dijual sehingga terdakwa menelepon saksi WILIAM menanyakan stok Handphone merek Samsung Galaxy S7 Edge WARNA Blue Coral sehingga saksi WILIAM menelpon saksi korban ERWIN HADI WIBOWO stok Handphone merek Samsung Galaxy S7 Edge WARNA Blue Coral tersebut masi ada atau tidak dan saksi korban jawab “ ada” bahkan saksi korban ERWIN HADI WIBOWO sempat menawarkan HP lainnya dan saksi WILIAM melakukan konfirmasi harga dulu terhadap terdakwa dengan kesepakatan harga Rp.9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta untuk melakukan transaksi

Halaman 8 dari 31 Putusan No. 3485/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sistem COD dimana saksi korban dan saksi WILIAM pergi kerumah terdakwa di Jl.Teluk Nibung Barat Gg 5 no 33, Surabaya dengan sekalian pembayarannya sekira pukul 16.15 wib saksi korban ERWIN HADI WIBOWO dan saksi WILIAM langsung bertemu terdakwa dirumahnya dengan terdakwa sudah menunggu didepan rumahnya dan disuruh masuk kedalam rumahnya dengan terdakwa memanggil istri terdakwa kekamarnya " Ma.. keluaro Ma, ini Hp nya sudah datang"dan terdakwa memberitahukan kepada saksi korban bahwa istrinya mau melihat Hp tersebut didalam kamar sehingga saksi korban menyerahkan Hp tersebut kepada terdakwa dan saksi korban disuruh menunggu selama 5(lima) menit namun terdakwa tidak keluar dari kamarnya sehingga saksi korban ERWIN HADI WIBOWO menyuruh saksi WILIAM untuk melihat keluar rumah dikarenakan curiga dan saksi korban melihat kedalam kamar rumah terdakwa namun terdakwa sudah tidak ada lagi dengan menemukan pintu dibelakang sudah terbuka atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 saksi AGUNG SATRIYA HERMANTO mengiklankan untuk menjual 1 (satu) unit HP merk I-Phone 7 warna Rose Gold 256 GB di media online OLX dengan ID iklan 333413895. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 17.00 Wib saksi AGUNG SATRIYA HERMANTO menerima panggilan telp dari terdakwa dan mengatakan hendak membeli HP milik saksi AGUNG SATRIYA HERMANTO yang diiklankan di OLX tersebut dan sepakat membeli dengan harga Rp.9.450.000,- (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta mengajak ketemuan di daerah Perlis Utara Gang 7 No.2 Surabaya pada pukul 18.30 Wib, kemudian saksi AGUNG SATRIYA HERMANTO menyuruh kakak kandungnya yaitu saksi ROY CHRISTANTO untuk mengantarkan 1 (satu) unit HP merk I-Phone 7 warna Rose Gold 256 GB kepada terdakwa ditempat daerah perlis utara gang 7 No. 2 Surabaya dikarenakan pada saat itu saksi AGUNG SATRIYA HERMANTO sedang ada acara ditempat lain. Sekira pukul 18.30 Wib saksi ROY CHRISTANTO bertemu dengan terdakwa di depan gang 7 No.2 Perlis Utara Surabaya kemudian terdakwa mengajak berjalan ke sebuah rumah yang menurut pada saat itu dikatakan adalah rumah terdakwa kemudian saksi ROY CHRISTANTO disuruh duduk di teras rumah tersebut kemudian terdakwa meminta 1 (satu) unit HP merk I-Phone 7 warna Rose Gold 256 GB tersebut dengan alasan akan diperlihatkan kepada ayahnya yang ada

Halaman 9 dari 31 Putusan No. 3485/Pid.B/2017/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang rumah, akan tetapi setelah menunggu beberapa lama terdakwa tidak kembali menemui saksi ROY CHRISTANTO sehingga saksi ROY CHRISTANTO bertanya kepada warga sekitar terkait terdakwa dan ternyata rumah tersebut bukanlah rumah milik terdakwa;

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 14.30 terdakwa bertemu dengan saksi korban Hadi Wibowo, SE. setelah melihat situs jual beli online dimana saksi korban Hadi Wibowo, SE. menawarkan Handphone merk Iphone 7+ warna Jetblack 128gb, kemudian terdakwa yang mengaku bernama Abdul Rahman menghubungi saksi korban Hadi Wibowo, SE. untuk mengajak bertemu dengan alasan untuk melihat handphone tersebut dan melakukan transaksi, kemudian disepakati bertemu di depan rumah di Jalan Perlis Selatan IX/73A Surabaya pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 14.30. Setelah bertemu dengan saksi korban Hadi Wibowo, SE. kemudian terdakwa melihat-lihat handphone tersebut dan terdakwa berpura-pura menghubungi seseorang melalui Handphone milik terdakwa sambil membawa Handphone Iphone milik saksi korban Hadi Wibowo, SE. dan kemudian terdakwa secara diam-diam masuk kedalam gang dan kemudian membawa lari Handphone Iphone 7+ warna Jetblack milik saksi korban Hadi Wibowo, SE.tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUCHLIS KUMAR KADAFI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), saksi korban Bambang Setyawan mengalami kerugian ± Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah), saksi ERWIN HADI WIBOWO mengalami kerugian ± sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah), saksi korban AGUNG SATRIYA HERMANTO mengalami kerugian ± Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban Hadi Wibowo, SE. mengalami kerugian ± Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut menghadirkan dipersidangan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) lembar bukti pembelian 1(satu) unit Handphone merk Samsung galaxi S7 Edge warna blue coral berupa nota pembelian dari WP Cellular tanggal 24 Maret 2017;

Halaman10dari31 Putusan No. 3485/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar print screenshot percakapan korban dan terlapor;
- 1(satu) lembar memo id card gemstone natural emerald (beriy);
- 1(satu) lembar foto sertifikat No.GR12016-S1111678 tanggal 05 November 2016;
- 1(satu) lembar foto permata jenis Jamrud warna hijau;
- 1(satu) lembar foto permata jenis yellow safir;
- 1(satu) lembar kwitansi pembelian;
- 1(satu) lembar foto dosbook;
- 1(satu) lembarfoto pemasangan iklan OLX Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1(satu) buah dosbook Samsung S7 edge;
- 1(satu) buah dosbook iphone 7plus ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Jaksa Penuntut Umum untuk menguatkan dalil – dalil dakwaannya juga menghadirkan beberapa orang saksi, hal mana saksi – saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu :

Saksi 1.ERWIN HADI WIBOWO, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi yang menjadi korban dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wib terdakwa melihat di situs jual beli online di OLX bahwa 1(satu) unit HP Samsung S7 Edge warna biru coral dijual sehingga terdakwa menelepon saksi WILIAM menanyakan stok Handphone merek Samsung Galaxy S7 Edge WARNA Blue Coral sehingga saksi WILIAM menelpon saksi korban ERWIN HADI WIBOWO stok Handphone merek Samsung Galaxy S7 Edge WARNA Blue Coral tersebut masi ada atau tidak dan saksi korban jawab “ ada” bahkan saksi korban ERWIN HADI WIBOWO sempat menawarkan HP lainnya dan saksi WILIAM melakukan konfirmasi harga dulu terhadap terdakwa dengan kesepakatan harga Rp.9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta untuk melakukan transaksi dengan sistem COD dimana saksi korban dan saksi WILIAM pergi ke rumah terdakwa di Jl.Teluk Nibung Barat Gg 5 no 33, Surabaya dengan sekalian pembayarannya sekira pukul 16.15 wib saksi korban ERWIN HADI WIBOWO dan saksi WILIAM langsung bertemu terdakwa dirumahnya dengan terdakwa sudah menunggu di depan rumahnya dan disuruh masuk kedalam rumahnya dengan terdakwa

Halaman11dari31 Putusan No. 3485/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil istri terdakwa kekamarnya “ Ma.. keluar Ma, ini Hp nya sudah datang” dan terdakwa memberitahukan kepada saksi korban bahwa istrinya mau melihat Hp tersebut didalam kamar sehingga saksi korban menyerahkan Hp tersebut kepada terdakwa dan saksi korban disuruh menunggu selama 5(lima) menit namun terdakwa tidak keluar dari kamarnya sehingga saksi korban ERWIN HADI WIBOWO menyuruh saksi WILIAM untuk melihat keluar rumah dikarenakan curiga dan saksi korban melihat kedalam kamar rumah terdakwa namun terdakwa sudah tidak ada lagi dengan menemukan pintu dibelakang sudah terbuka atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

- Bahwa saksi mengetahui barang yang menjadi obyek penipuan adalah 1(satu) unit HP Samsung S7 Edge warna biru coral;
- Bahwa saksi mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp.9.000.000(sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penipuan saat itu saksi bersama WILIAM

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2. WILIAM PUTRA, dibawah sumpah menerangkan ;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ZAINAL ARIFIN adalah saksi ERWIN HADI WIBOWO;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wib terdakwa melihat di situs jual beli online di OLX bahwa 1(satu) unit HP Samsung S7 Edge warna biru coral dijual sehingga terdakwa menelepon saksi WILIAM menanyakan stok Handphone merek Samsung Galaxy S7 Edge WARNA Blue Coral sehingga saksi WILIAM menelpon saksi korban ERWIN HADI WIBOWO stok Handphone merek Samsung Galaxy S7 Edge WARNA Blue Coral tersebut masi ada atau tidak dan saksi korban jawab “ ada” bahkan saksi korban ERWIN HADI WIBOWO sempat menawarkan HP lainnya dan saksi WILIAM melakukan konfirmasi harga dulu terhadap terdakwa dengan kesepakatan harga Rp.9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta untuk melakukan transaksi dengan sistem COD dimana saksi korban dan saksi WILIAM pergi kerumah terdakwa di Jl.Teluk Nibung Barat Gg 5 no 33, surabaya dengan sekalian pembayarannya sekira pukul 16.15 wib saksi

Halaman12dari31 Putusan No. 3485/Pid.B/2017/PN.Sby.



korban ERWIN HADI WIBOWO dan saksi WILIAM langsung bertemu terdakwa dirumahnya dengan terdakwa sudah menunggu didepan rumahnya dan disuruh masuk kedalam rumahnya dengan terdakwa memanggil istri terdakwa kekamarnya “ Ma.. keluaro Ma, ini Hp nya sudah datang” dan terdakwa memberitahukan kepada saksi korban bahwa istrinya mau melihat Hp tersebut didalam kamar sehingga saksi korban menyerahkan Hp tersebut kepada terdakwa dan saksi korban disuruh menunggu selama 5(lima) menit namun terdakwa tidak keluar dari kamarnya sehingga saksi korban ERWIN HADI WIBOWO menyuruh saksi WILIAM untuk melihat keluar rumah dikarenakan curiga dan saksi korban melihat kedalam kamar rumah terdakwa namun terdakwa sudah tidak ada lagi dengan menemukan pintu dibelakang sudah terbuka atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

- Bahwa saksi mengetahui barang yang menjadi obyek penipuan adalah 1(satu) unit HP Samsung S7 Edge warna biru coral;
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban ERWIN HADI WIBOWO mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp.9.000.000(sembilan juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Keterangan Terdakwa:

- Terdakwa bersedia dilakukan pemeriksaan dan sewaktu dilakukan pemeriksaan tentang pendengaran, penglihatan dan kejiwaan dalam keadaan baik.
- Terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan tidak didampingi oleh penasehat Hukum. Cukup dihadapi sendiri saja. Dan terdakwa mengaku sebelumnya tidak pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap banyak saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengetahui kejadian Berawal 2 (dua) minggu yang lalu di bulan Desember 2016 yang saksi korban MUCHLIS KUMAR KADAFI yang tidak ingat lagi tanggalnya akan mengiklankan 1(satu) buah batu permata jenis Jamrud warna hijau di OLX untuk dijual dan saksi NOVEL yang mengiklankan batu permata tersebut di OLX selanjutnya saksi NOVEL memberitahukan dan meminjam batu permata tersebut dikarenakan akan ada pembeli sehingga pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 15.30 wib saksi korban MUCHLIS KUMAR KADAFI dan saksi NOVEL pergi menuju kerumah terdakwa di jl. Teluk Nibung Barat V no 33, Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disana sudah ada terdakwa bersama-sama sdr ARIF(DPO) dan AMIN(DPO) dari sdr.ARIF (DPO) meminta kepada saksi korban MUCHLIS KUMAR KADAFI untuk diperlihatkan batu permata tersebut dengan sertifikatnya namun sdr .AMIN (DPO) pergi menunggu digang belakang rumah terdakwa dengan SPM nya sedangkan terdakwa berpura-pura tidur didalam rumah tersebut saat Sdr.ARIF (DPO) melihat dan membawa batu pertama tersebut beserta sertifikatnya kedalam rumah saat saksi korban MUCHLIS KUMAR KADAFI menyerahkan batu permata kepada sdr ARIF (DPO) dan ternyata sdr. ARI F (DPO) langsung lari menuju ke gang belakang rumah terdakwa yang sudah ditunggu sdr.ARIF(DPO) yng selanjutnya pergi melarikan diri dan saat itu saksi korban MUCHLIS KUMAR KADAFI baru sadar sdr. ARI F (DPO) tidak kembali menemuinya sehingga menanyakan keberadaan sdr.ARIF(DPO) kepada terdakwa dan terdakwa berpura-pura baru bangun dari tidur dengan langsung mengusir dan menakuti saksi korban agar segera pergi dari rumahnya .selanjutnya terdakwa menemui sdr.ARIF dan Sdr.AMIN di jl.Krembangan Jaya Gg 10, surabaya dan sdr.ARIF (DPO) yang menjual batu permata tersebut di Madura terjual sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa menerima keuntungan dari penjualan batu pertama tersebut sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dari Sdr.AMIN (DPO);

- Bahwa kejadian selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 19.30Wib di Jl. Pogot Gg. XI No. 5 Surabaya, terdakwa bersama dengan teman terdakwa saudara ARIF (DPO) dan saksi korban Bambang Setyawan bertemu di Jl. Pogot Gg. XI No. 5 Surabaya dan kemudian dalam pertemuan tersebut terdakwa mengakui sebuah rumah di Jalan Pogot Gg. XI No. 5 sebagai rumah paman terdakwa, dan kemudian terdakwa meminjam Hp Samsung S7 Edge tersebut dengan alasan untuk di cek dan kemudian dibawa ke dalam Rumah di Jalan Pogot Gg. XI No. 5 yang terdakwa akui sebagai rumah Paman terdakwa untuk meyakinkan saksi korban Bambang Setyawan bahwa rumah tersebut adalah rumah paman terdakwa dan kemudian dilakukan tawar menawar dengan saksi korban Bambang Setyawan, setelah terjadi tawar menawar tersebut kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit HP Samsung S7 Edge tersebut kepada teman terdakwa ARIF (DPO), dengan alasan saudara ARIF (DPO) akan pulang untuk mengambil sisa uang yang kurang, kemudian terdakwa menyodorkan sejumlah uang kepada saksi korban Bambang Setyawan namun tidak dibayarkan hanya diperlihatkan kepada saksi

Halaman 14 dari 31 Putusan No. 3485/Pid.B/2017/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Bambang Setyawan dan kemudian terdakwa menyerahkan kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019004515978276 sebagai jaminan kepada saksi korban Bambang Setyawan agar saksi korban Bambang Setyawan percaya, dan kemudian terdakwa mengatakan akan mengambil uang di rumah pamannya yang kemudian terdakwa telah ditunggu oleh teman terdakwa yaitu saudara ARIF (DPO) menggunakan sepeda motor dan kemudian terdakwa bersama dengan saudara ARIF (DPO) melarikan diri dengan membawa pergi 1 (satu) unit HP Samsung S7 Edge tersebut menuju pasar Wonokromo untuk kemudian dijual seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut digunakan oleh terdakwa bersama dengan temannya untuk foya-foya;

- Bahwa kejadian selanjutnya yang dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wib terdakwa melihat di situs jual beli online di OLX bahwa 1 (satu) unit HP Samsung S7 Edge warna biru coral dijual sehingga terdakwa menelepon saksi WILIAM menanyakan stok Handphone merek Samsung Galaxy S7 Edge WARNA Blue Coral sehingga saksi WILIAM menelpon saksi korban ERWIN HADI WIBOWO stok Handphone merek Samsung Galaxy S7 Edge WARNA Blue Coral tersebut masi ada atau tidak dan saksi korban jawab “ ada” bahkan saksi korban ERWIN HADI WIBOWO sempat menawarkan HP lainnya dan saksi WILIAM melakukan konfirmasi harga dulu terhadap terdakwa dengan kesepakatan harga Rp.9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta untuk melakukan transaksi dengan sistem COD dimana saksi korban dan saksi WILIAM pergi ke rumah terdakwa di Jl. Teluk Nibung Barat Gg 5 no 33, Surabaya dengan sekalian pembayarannya sekira pukul 16.15 wib saksi korban ERWIN HADI WIBOWO dan saksi WILIAM langsung bertemu terdakwa di rumahnya dengan terdakwa sudah menunggu di depan rumahnya dan disuruh masuk kedalam rumahnya dengan terdakwa memanggil istri terdakwa ke kamarnya “ Ma.. keluar Ma, ini Hp nya sudah datang” dan terdakwa memberitahukan kepada saksi korban bahwa istrinya mau melihat Hp tersebut didalam kamar sehingga saksi korban menyerahkan Hp tersebut kepada terdakwa dan saksi korban disuruh menunggu selama 5 (lima) menit namun terdakwa tidak keluar dari kamarnya sehingga saksi korban ERWIN HADI WIBOWO menyuruh saksi WILIAM untuk melihat keluar rumah dikarenakan curiga dan saksi korban melihat kedalam kamar rumah terdakwa namun terdakwa sudah tidak ada lagi dengan menemukan pintu dibelakang sudah terbuka atas kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

- Bahwa kejadian selanjutnya bermula pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 saksi AGUNGSATRIYA HERMANTO mengiklankan untuk menjual 1 (satu) unit HP merk I-Phone 7 warna Rose Gold 256 GB di media online OLX dengan ID iklan 333413895. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 17.00 Wib saksi AGUNG SATRIYA HERMANTO menerima panggilan telp dari terdakwa dan mengatakan hendak membeli HP milik saksi AGUNG SATRIYA HERMANTO yang diiklankan di OLX tersebut dan sepakat membeli dengan harga Rp.9.450.000,- (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta mengajak ketumuan di daerah Perlis Utara Gang 7 No.2 Surabaya pada pukul 18.30 Wib, kemudian saksi AGUNG SATRIYA HERMANTO menyuruh kakak kandungnya yaitu saksi ROY CHRISTANTO untuk mengatarkan 1 (satu) unit HP merk I-Phone 7 warna Rose Gold 256 GB kepada terdakwa ditempat daerah perlis utara gang 7 No. 2 Surabaya dikarenakan pada saat itu saksi AGUNG SATRIYA HERMANTO sedang ada acara ditempat lain. Sekira pukul 18.30 Wib saksi ROY CHRISTANTO bertemu dengan terdakwa di depan gang 7 No.2 Perlis Utara Surabaya kemudian terdakwa mengajak berjalan ke sebuah rumah yang menurut pada saat itudikatakan adalah rumah terdakwa kemudian saksi ROY CHRISTANTO disuruh duduk di teras rumah tersebut kemudian terdakwa meminta 1 (satu) unit HP merk I-Phone 7 warna Rose Gold 256 GB tersebut dengan alasan akan diperlihatkan kepada ayahnya yang ada dibelakang rumah, akan tetapi setelah menunggu beberapa lama terdakwa tidak kembali menemui saksi ROY CHRISTANTO sehingga saksi ROY CHRISTANTO bertanya kepada warga sekitar terkait terdakwa dan ternyata rumah tersebut bukanlah rumah milik terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 14.30 terdakwa bertemu dengan saksi korban Hadi Wibowo, SE. setelah melihat situs jual beli online dimana saksi korban Hadi Wibowo, SE. menawarkan Handphone merk Iphone 7+ warna Jetblack 128gb, kemudian terdakwa yang mengaku bernama Abdul Rahman menghubungi saksi korban Hadi Wibowo, SE. untuk mengajak bertemu dengan alasan untuk melihat handphone tersebut dan melakukan transaksi, kemudian disepakati bertemu di depan rumah di Jalan Perlis Selatan IX/73A Surabaya pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 14.30. Setelah bertemu dengan saksi korban Hadi Wibowo, SE. kemudian terdakwa melihat-lihat handphone

Halaman 16 dari 31 Putusan No. 3485/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan terdakwa berpura-pura menghubungi seseorang melalui Handphone milik terdakwa sambil membawa Handphone Iphone milik saksi korban Hadi Wibowo, SE. dan kemudian terdakwa secara diam-diam masuk kedalam gang dan kemudian membawa lari Handphone Iphone 7+ warna Jetblack milik saksi korban Hadi Wibowo, SE. tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUCHLIS KUMAR KADAFI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), saksi korban Bambang Setyawan mengalami kerugian ± Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah), saksi ERWIN HADI WIBOWO mengalami kerugian ± sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah), saksi korban AGUNG SATRIYA HERMANTO mengalami kerugian ± Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban Hadi Wibowo, SE. mengalami kerugian ± Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangansaksi yang dihadirkan dalam persidangan, serta mendengar keterangan Terdakwa, maka, Majelis hakim telah menemukan fakta - fakta yang ada di persidangan yaitu;

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap banyak saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengetahui kejadian Berawal 2 (dua) minggu yang lalu di bulan Desember 2016 yang saksi korban MUCHLIS KUMAR KADAFI yang tidak ingat lagi tanggalnya akan mengiklankan 1(satu) buah batu permata jenis Jamrud warna hijau di OLX untuk dijual dan saksi NOVEL yang mengiklankan batu permata tersebut di OLX selanjutnya saksi NOVEL memberitahukan dan meminjam batu permata tersebut dikarenakan akan ada pembeli sehingga pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 15.30 wib saksi korban MUCHLIS KUMAR KADAFI dan saksi NOVEL pergi menuju kerumah terdakwa di jl. Teluk Nibung Barat V no 33, Surabaya dan disana sudah ada terdakwa bersama-sama sdr ARIF(DPO) dan AMIN(DPO) dari sdr.ARIF (DPO) meminta kepada saksi korban MUCHLIS KUMAR KADAFI untuk diperlihatkan batu permata tersebut dengan sertifikatnya namun sdr .AMIN (DPO) pergi menunggu digang belakang rumah terdakwa dengan SPM nya sedangkan terdakwa berpura-pura tidur didalam rumah tersebut saat Sdr.ARIF (DPO) melihat dan membawa batu pertama tersebut beserta sertifikatnya kedalam rumah saat saksi korban MUCHLIS KUMAR KADAFI menyerahkan batu permata kepada sdr ARIF (DPO) dan ternyata sdr. ARI F (DPO) langsung lari menuju ke gang belakang rumah terdakwa yang sudah ditunggu sdr.ARIF(DPO) yng

Halaman 17 dari 31 Putusan No. 3485/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pergi melarikan diri dan saat itu saksi korban MUCHLIS KUMAR KADAFI baru sadar sdr. ARI F (DPO) tidak kembali menemuinya sehingga menanyakan keberadaan sdr.ARIF(DPO) kepada terdakwa dan terdakwa berpura-pura baru bangun dari tidur dengan langsung mengusir dan menakuti saksi korban agar segera pergi dari rumahnya .selanjutnya terdakwa menemui sdr.ARIF dan Sdr.AMIN di jl.Kremlangan Jaya Gg 10, Surabaya dan sdr.ARIF (DPO) yang menjual batu permata tersebut di Madura terjual sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa menerima keuntungan dari penjualan batu pertama tersebut sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dari Sdr.AMIN (DPO);

- Bahwa kejadian selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 19.30Wib di Jl. Pogot Gg. XI No. 5 Surabaya, terdakwa bersama dengan teman terdakwa saudara ARIF (DPO) dan saksi korban Bambang Setyawan bertemu di Jl. Pogot Gg. XI No. 5 Surabaya dan kemudian dalam pertemuan tersebut terdakwa mengakui sebuah rumah di Jalan Pogot Gg. XI No. 5 sebagai rumah paman terdakwa, dan kemudian terdakwa meminjam Hp Samsung S7 Edge tersebut dengan alasan untuk di cek dan kemudian dibawa ke dalam Rumah di Jalan Pogot Gg. XI No. 5 yang terdakwa akui sebagai rumah Paman terdakwa untuk meyakinkan saksi korban Bambang Setyawan bahwa rumah tersebut adalah rumah paman terdakwa dan kemudian dilakukan tawar menawar dengan saksi korban Bambang Setyawan, setelah terjadi tawar menawar tersebut kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit HP Samsung S7 Edge tersebut kepada teman terdakwa ARIF (DPO), dengan alasan saudara ARIF (DPO) akan pulang untuk mengambil sisa uang yang kurang, kemudian terdakwa menyodorkan sejumlah uang kepada saksi korban Bambang Setyawan namun tidak dibayarkan hanya diperlihatkan kepada saksi korban Bambang Setyawan dan kemudian terdakwa menyerahkan kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019004515978276 sebagai jaminan kepada saksi korban Bambang Setyawan agar saksi korban Bambang Setyawan percaya, dan kemudian terdakwa mengatakan akan mengambil uang dirumah pamannya yang kemudian terdakwa telah ditunggu oleh teman terdakwa yaitu saudara ARIF (DPO) menggunakan sepeda motor dan kemudian terdakwa bersama dengan saudara ARIF (DPO) melarikan diri dengan membawa pergi 1 (satu) unit HP Samsung S7 Edge tersebut menuju pasar Wonokromo untuk kemudian dijual seharga Rp. 5.000.000

Halaman 18 dari 31 Putusan No. 3485/Pid.B/2017/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut digunakan oleh terdakwa bersama dengan temannya untuk foya-foya;

- Bahwa kejadian selanjutnya yang dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wib terdakwa melihat di situs jual beli online di OLX bahwa 1(satu) unit HP Samsung S7 Edge warna biru coral dijual sehingga terdakwa menelepon saksi WILIAM menanyakan stok Handphone merek Samsung Galaxy S7 Edge WARNA Blue Coral sehingga saksi WILIAM menelpon saksi korban ERWIN HADI WIBOWO stok Handphone merek Samsung Galaxy S7 Edge WARNA Blue Coral tersebut masi ada atau tidak dan saksi korban jawab “ ada” bahkan saksi korban ERWIN HADI WIBOWO sempat menawarkan HP lainnya dan saksi WILIAM melakukan konfirmasi harga dulu terhadap terdakwa dengan kesepakatan harga Rp.9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta untuk melakukan transaksi dengan sistem COD dimana saksi korban dan saksi WILIAM pergi kerumah terdakwa di Jl.Teluk Nibung Barat Gg 5 no 33, surabaya dengan sekalian pembayarannya sekira pukul 16.15 wib saksi korban ERWIN HADI WIBOWO dan saksi WILIAM langsung bertemu terdakwa dirumahnya dengan terdakwa sudah menunggu didepan rumahnya dan disuruh masuk kedalam rumahnya dengan terdakwa memanggil istri terdakwa kekamarnya “ Ma.. keluaro Ma, ini Hp nya sudah datang” dan terdakwa memberitahukan kepada saksi korban bahwa istrinya mau melihat Hp tersebut didalam kamar sehingga saksi korban menyerahkan Hp tersbeut kepada terdakwa dan saksi korban disuruh menunggu selama 5(lima) menit namun terdakwa tidak keluar dari kamarnya sehingga saksi korban ERWIN HADI WIBOWO menyuruh saksi WILIAM untuk melihat keluar rumah dikarenakan curiga dan saksi korban melihat kedalam kamar rumah terdakwa namun terdakwa sudah tidak ada lagi dengan menemukan pintu dibelakang sudah terbuka atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa kejadian selanjutnya bermula pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 saksi AGUNG SATRIYA HERMANTO mengiklankan untuk menjual 1 (satu) unit HP merk I-Phone 7 warna Rose Gold 256 GB di media online OLX dengan ID iklan 333413895. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 17.00 Wib saksi AGUNG SATRIYA HERMANTO menerima panggilan telp dari terdakwa dan mengatakan hendak membeli HP milik saksi AGUNG SATRIYA HERMANTO yang diiklankan di OLX

Halaman 19 dari 31 Putusan No. 3485/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sepakat membeli dengan harga Rp.9.450.000,- (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta mengajak ketumuan di daerah Perlis Utara Gang 7 No.2 Surabaya pada pukul 18.30 Wib, kemudian saksi AGUNG SATRIYA HERMANTO menyuruh kakak kandungnya yaitu saksi ROY CHRISTANTO untuk mengatarkan 1 (satu) unit HP merk I-Phone 7 warna Rose Gold 256 GB kepada terdakwa ditempat daerah perlis utara gang 7 No. 2 Surabaya dikarenakan pada saat itu saksi AGUNG SATRIYA HERMANTO sedang ada acara ditempat lain. Sekira pukul 18.30 Wib saksi ROY CHRISTANTO bertemu dengan terdakwa di depan gang 7 No.2 Perlis Utara Surabaya kemudian terdakwa mengajak berjalan ke sebuah rumah yang menurut pada saat itudikatakan adalah rumah terdakwa kemudian saksi ROY CHRISTANTO disuruh duduk di teras rumah tersebut kemudian terdakwa meminta 1 (satu) unit HP merk I-Phone 7 warna Rose Gold 256 GB tersebut dengan alasan akan diperlihatkan kepada ayahnya yang ada dibelakang rumah, akan tetapi setelah menunggu beberapa lama terdakwa tidak kembali menemui saksi ROY CHRISTANTO sehingga saksi ROY CHRISTANTO bertanya kepada warga sekitar terkait terdakwa dan ternyata rumah tersebut bukanlah rumah milik terdakwa;

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 14.30 terdakwa bertemu dengan saksi korban Hadi Wibowo, SE. setelah melihat situs jual beli online dimana saksi korban Hadi Wibowo, SE. menawarkan Handphone merk Iphone 7+ warna Jetblack 128gb, kemudian terdakwa yang mengaku bernama Abdul Rahman menghubungi saksi korban Hadi Wibowo, SE. untuk mengajak bertemu dengan alasan untuk melihat handphone tersebut dan melakukan transaksi, kemudian disepakati bertemu di depan rumah di Jalan Perlis Selatan IX/73A Surabaya pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 14.30. Setelah bertemu dengan saksi korban Hadi Wibowo, SE. kemudian terdakwa melihat-lihat handphone tersebut dan terdakwa berpura-pura menghubungi seseorang melalui Handphone milik terdakwa sambil membawa Handphone Iphone milik saksi korban Hadi Wibowo, SE. dan kemudian terdakwa secara diam-diam masuk kedalam gang dan kemudian membawa lari Handphone Iphone 7+ warna Jetblack milik saksi korban Hadi Wibowo, SE. tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUCHLIS KUMAR KADAFI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), saksi korban Bambang Setyawan mengalami kerugian ± Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah), saksi ERWIN HADI

Halaman 20 dari 31 Putusan No. 3485/Pid.B/2017/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO mengalami kerugian ± sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah), saksi korban AGUNG SATRIYA HERMANTO mengalami kerugian ± Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban Hadi Wibowo, SE. mengalami kerugian ± Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang tepat untuk terdakwa adalah dakwaan pertama yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dimana unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ,Dengan memakai nama palsu atau martabat (Hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan;
3. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Ad.1. Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa ZAINAL ARIFIN yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dilakukan. Berdasar uraian diatas menurut hemat kami unsur telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ,Dengan memakai nama palsu atau martabat (Hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, maupun rangkaian

Halaman 21 dari 31 Putusan No. 3485/Pid.B/2017/PN.Sby.



kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan;

- Berawal 2 (dua) minggu yang lalu di bulan Desember 2016 yang saksi korban MUCHLIS KUMAR KADAFI yang tidak ingat lagi tanggalnya akan mengiklankan 1(satu) buah batu permata jenis Jamrud warna hijau di OLX untuk dijual dan saksi NOVEL yang mengiklankan batu permata tersebut di OLX selanjutnya saksi NOVEL memberitahukan dan meminjam batu permata tersebut dikarenakan akan ada pembeli sehingga pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 15.30 wib saksi korban MUCHLIS KUMAR KADAFI dan saksi NOVEL pergi menuju kerumah terdakwa di jl. Teluk Nibung Barat V no 33, Surabaya dan disana sudah ada terdakwa bersama-sama sdr ARIF(DPO) dan AMIN(DPO) dan sdr.ARIF (DPO) meminta kepada saksi korban MUCHLIS KUMAR KADAFI untuk diperlihatkan batu permata tersebut dengan sertifikatnya namun sdr .AMIN (DPO) pergi menunggu digang belakang rumah terdakwa dengan SPM nya sedangkan terdakwa berpura-pura tidur didalam rumah tersebut saat Sdr.ARIF (DPO) melihat dan membawa batu pertama tersebut beserta sertifikatnya kedalam rumah saat saksi korban MUCHLIS KUMAR KADAFI menyerahkan batu permata kepada sdr ARIF (DPO) dan ternyata sdr.ARIF (DPO) langsung lari menuju ke gang belakang rumah terdakwa yang sudah ditunggu sdr.ARIF(DPO) yng selanjutnya pergi melarikan diri dan saat itu saksi korban MUCHLIS KUMAR KADAFI baru sadar sdr.ARIF (DPO) tidak kembali menemuinya sehingga menanyakan keberadaan sdr.ARIF(DPO) kepada terdakwa dan terdakwa berpura-pura baru bangun dari tidur dengan langsung mengusir dan menakuti saksi korban agar segera pergi dari rumahnya .selanjutnya terdakwa menemui sdr.ARIF dan Sdr.AMIN di jl.Krembangan Jaya Gg 10, surabaya dan sdr.ARIF (DPO) yang menjual batu permata tersebut di Madura terjual sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa menerima keuntungan dari penjualan batu pertama tersebut sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dari Sdr.AMIN (DPO);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 19.30 Wib di Jl. Pogot Gg. XI No. 5 Surabaya, terdakwa bersama dengan teman terdakwa saudara **ARIF (DPO)** dan saksi korban Bambang Setyawan bertemu di Jl. Pogot Gg. XI No. 5 Surabaya dan kemudian dalam

Halaman 22 dari 31 Putusan No. 3485/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut terdakwa mengakui sebuah rumah di Jalan Pogot Gg. XI No. 5 sebagai rumah paman terdakwa, dan kemudian terdakwa meminjam Hp Samsung S7 Edge tersebut dengan alasan untuk di cek dan kemudian dibawa ke dalam Rumah di Jalan Pogot Gg. XI No. 5 yang terdakwa akui sebagai rumah Paman terdakwa untuk meyakinkan saksi korban Bambang Setyawan bahwa benar rumah tersebut adalah rumah paman terdakwa dan kemudian dilakukan tawar menawar dengan saksi korban Bambang Setyawan, setelah terjadi tawar menawar tersebut kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit HP Samsung S7 Edge tersebut kepada teman terdakwa **ARIF (DPO)**, dengan alasan saudara ARIF (DPO) akan pulang untuk mengambil sisa uang yang kurang, kemudian terdakwa menyodorkan sejumlah uang kepada saksi korban Bambang Setyawan namun tidak dibayarkan hanya diperlihatkan kepada saksi korban Bambang Setyawan dan kemudian terdakwa menyerahkan kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019004515978276 sebagai jaminan kepada saksi korban Bambang Setyawan agar saksi korban Bambang Setyawan percaya, dan kemudian terdakwa mengatakan akan mengambil uang di rumah pamannya yang kemudian terdakwa telah ditunggu oleh teman terdakwa yaitu saudara ARIF (DPO) menggunakan sepeda motor dan kemudian terdakwa bersama dengan saudara ARIF (DPO) melarikan diri dengan membawa pergi 1 (satu) unit HP Samsung S7 Edge tersebut menuju pasar Wonokromo untuk kemudian dijual seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut digunakan oleh terdakwa bersama dengan temannya untuk foya-foya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wib terdakwa melihat di situs jual beli online di OLX bahwa 1(satu) unit HP samsung S7 Edge warna biru coral dijual sehingga terdakwa menelepon saksi WILIAM menanyakan stok Handphone merek Samsung Galaxy S7 Edge WARNA Blue Coral sehingga saksi WILIAM menelepon saksi korban ERWIN HADI WIBOWO stok Handphone merek Samsung Galaxy S7 Edge WARNA Blue Coral tersebut masi ada atau tidak dan saksi korban jawab “ ada” bahkan saksi korban ERWIN HADI WIBOWO sempat menawarkan HP lainnya dan saksi WILIAM melakukan konfirmasi harga dulu terhadap terdakwa dengan kesepakatan harga Rp.9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta untuk melakukan transaksi dengan sistem COD dimana saksi korban dan saksi WILIAM pergi ke rumah terdakwa di Jl.Teluk Nibung Barat Gg 5 no 33, surabaya dengan sekalian

Halaman 23 dari 31 Putusan No. 3485/Pid.B/2017/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya sekira pukul 16.15 wib saksi korban ERWIN HADI WIBOWO dan saksi WILIAM langsung bertemu terdakwa dirumahnya dengan terdakwa sudah menunggu didepan rumahnya dan disuruh masuk kedalam rumahnya dengan terdakwa memanggil istri terdakwa kekamarnya “ Ma.. keluaro Ma, ini Hp nya sudah datang” dan terdakwa memberitahukan kepada saksi korban bahwa istrinya mau melihat Hp tersebut didalam kamar sehingga saksi korban menyerahkan Hp tersebut kepada terdakwa dan saksi korban disuruh menunggu selama 5(lima) menit namun terdakwa tidak keluar dari kamarnya sehingga saksi korban ERWIN HADI WIBOWO menyuruh saksi WILIAM untuk melihat keluar rumah dikarenakan curiga dan saksi korban melihat kedalam kamar rumah terdakwa namun terdakwa sudah tidak ada lagi dengan menemukan pintu dibelakang sudah terbuka atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 saksi AGUNG SATRIYA HERMANTO mengiklankan untuk menjual 1 (satu) unit HP merk I-Phone 7 warna Rose Gold 256 GB di media online OLX dengan ID iklan 333413895. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 17.00 Wib saksi AGUNG SATRIYA HERMANTO menerima panggilan telp dari terdakwa dan mengatakan hendak membeli HP milik saksi AGUNG SATRIYA HERMANTO yang diiklankan di OLX tersebut dan sepakat membeli dengan harga Rp.9.450.000,- (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta mengajak ketumuan di daerah Perlis Utara Gang 7 No.2 Surabaya pada pukul 18.30 Wib, kemudian saksi AGUNG SATRIYA HERMANTO menyuruh kakak kandungnya yaitu saksi ROY CHRISTANTO untuk mengatarkan 1 (satu) unit HP merk I-Phone 7 warna Rose Gold 256 GB kepada terdakwa ditempat daerah perlis utara gang 7 No. 2 Surabaya dikarenakan pada saat itu saksi AGUNG SATRIYA HERMANTO sedang ada acara ditempat lain. Sekira pukul 18.30 Wib saksi ROY CHRISTANTO bertemu dengan terdakwa di depan gang 7 No.2 Perlis Utara Surabaya kemudian terdakwa mengajak berjalan ke sebuah rumah yang menurut pada saat itu dikatakan adalah rumah terdakwa kemudian saksi ROY CHRISTANTO disuruh duduk di teras rumah tersebut kemudian terdakwa meminta 1 (satu) unit HP merk I-Phone 7 warna Rose Gold 256 GB tersebut dengan alasan akan diperlihatkan kepada ayahnya yang ada dibelakang rumah, akan tetapi setelah menunggu beberapa lama terdakwa tidak kembali menemui saksi ROY CHRISTANTO sehingga saksi ROY

Halaman 24 dari 31 Putusan No. 3485/Pid.B/2017/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CHRISTANTO bertanya kepada warga sekitar terkait terdakwa dan ternyata rumah tersebut bukanlah rumah milik terdakwa;

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 14.30 terdakwa bertemu dengan saksi korban Hadi Wibowo, SE. setelah melihat situs jual beli online dimana saksi korban Hadi Wibowo, SE. menawarkan Handphone merk Iphone 7+ warna Jetblack 128gb, kemudian terdakwa yang mengaku bernama Abdul Rahman menghubungi saksi korban Hadi Wibowo, SE. untuk mengajak bertemu dengan alasan untuk melihat handphone tersebut dan melakukan transaksi, kemudian disepakati bertemu di depan rumah di Jalan Perlis Selatan IX/73A Surabaya pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 14.30. Setelah bertemu dengan saksi korban Hadi Wibowo, SE. kemudian terdakwa melihat-lihat handphone tersebut dan terdakwa berpura-pura menghubungi seseorang melalui Handphone milik terdakwa sambil membawa Handphone Iphone milik saksi korban Hadi Wibowo, SE. dan kemudian terdakwa secara diam-diam masuk kedalam gang dan kemudian membawa lari Handphone Iphone 7+ warna Jetblack milik saksi korban Hadi Wibowo, SE. tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUCHLIS KUMAR KADAFI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), saksi korban Bambang Setyawan mengalami kerugian ± Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah), saksi ERWIN HADI WIBOWO mengalami kerugian ± sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah), saksi korban AGUNG SATRIYA HERMANTO mengalami kerugian ± Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban Hadi Wibowo, SE. mengalami kerugian ± Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Ad. 3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

- Berawal 2 (dua) minggu yang lalu di bulan Desember 2016 yang saksi korban MUCHLIS KUMAR KADAFI yang tidak ingat lagi tanggalnya akan mengiklankan 1(satu) buah batu permata jenis Jamrud warna hijau di OLX untuk dijual dan saksi NOVEL yang mengiklankan batu permata tersebut di OLX selanjutnya saksi NOVEL memberitahukan dan meminjam batu permata tersebut dikarenakan akan ada pembeli sehingga pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 15.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib saksi korban MUCHLIS KUMAR KADAFI dan saksi NOVEL pergi menuju kerumah terdakwa di jl. Teluk Nibung Barat V no 33, Surabaya dan disana sudah ada terdakwa bersama-sama sdr ARIF(DPO) dan AMIN(DPO) dan sdr.ARIF (DPO) meminta kepada saksi korban MUCHLIS KUMAR KADAFI untuk diperlihatkan batu permata tersebut dengan sertifikatnya namun sdr .AMIN (DPO) pergi menunggu digang belakang rumah terdakwa dengan SPM nya sedangkan terdakwa berpura-pura tidur didalam rumah tersebut saat Sdr.ARIF (DPO) melihat dan membawa batu pertama tersebut beserta sertifikatnya kedalam rumah saat saksi korban MUCHLIS KUMAR KADAFI menyerahkan batu permata kepada sdr ARIF (DPO) dan ternyata sdr.ARIF (DPO) langsung lari menuju ke gang belakang rumah terdakwa yang sudah ditunggu sdr.ARIF(DPO) yng selanjutnya pergi melarikan diri dan saat itu saksi korban MUCHLIS KUMAR KADAFI baru sadar sdr.ARIF (DPO) tidak kembali menemuinya sehingga menanyakan keberadaan sdr.ARIF(DPO) kepada terdakwa dan terdakwa berpura-pura baru bangun dari tidur dengan langsung mengusir dan menakuti saksi korban agar segera pergi dari rumahnya .selanjutnya terdakwa menemui sdr.ARIF dan Sdr.AMIN di jl.Krembangan Jaya Gg 10, surabaya dan sdr.ARIF (DPO) yang menjual batu permata tersebut di Madura terjual sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa menerima keuntungan dari penjualan batu pertama tersebut sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dari Sdr.AMIN (DPO);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 19.30 Wib di Jl. Pogot Gg. XI No. 5 Surabaya, terdakwa bersama dengan teman terdakwa saudara **ARIF (DPO)** dan saksi korban Bambang Setyawan bertemu di Jl. Pogot Gg. XI No. 5 Surabaya dan kemudian dalam pertemuan tersebut terdakwa mengakui sebuah rumah di Jalan Pogot Gg. XI No. 5 sebagai rumah paman terdakwa, dan kemudian terdakwa meminjam Hp Samsung S7 Edge tersebut dengan alasan untuk di cek dan kemudian dibawa ke dalam Rumah di Jalan Pogot Gg. XI No. 5 yang terdakwa akui sebagai rumah Paman terdakwa untuk meyakinkan saksi korban Bambang Setyawan bahwa benar rumah tersebut adalah rumah paman terdakwa dan kemudian dilakukan tawar menawar dengan saksi korban Bambang Setyawan, setelah terjadi tawar menawar tersebut kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit HP Samsung S7 Edge tersebut kepada teman terdakwa **ARIF (DPO)**, dengan alasan saudara

Halaman 26 dari 31 Putusan No. 3485/Pid.B/2017/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF (DPO) akan pulang untuk mengambil sisa uang yang kurang, kemudian terdakwa menyodorkan sejumlah uang kepada saksi korban Bambang Setyawan namun tidak dibayarkan hanya diperlihatkan kepada saksi korban Bambang Setyawan dan kemudian terdakwa menyerahkan kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019004515978276 sebagai jaminan kepada saksi korban Bambang Setyawan agar saksi korban Bambang Setyawan percaya, dan kemudian terdakwa mengatakan akan mengambil uang di rumah pamannya yang kemudian terdakwa telah ditunggu oleh teman terdakwa yaitu saudara ARIF (DPO) menggunakan sepeda motor dan kemudian terdakwa bersama dengan saudara ARIF (DPO) melarikan diri dengan membawa pergi 1 (satu) unit HP Samsung S7 Edge tersebut menuju pasar Wonokromo untuk kemudian dijual seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut digunakan oleh terdakwa bersama dengan temannya untuk foya-foya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wib terdakwa melihat di situs jual beli online di OLX bahwa 1(satu) unit HP samsung S7 Edge warna biru coral dijual sehingga terdakwa menelepon saksi WILIAM menanyakan stok Handphone merek Samsung Galaxy S7 Edge WARNA Blue Coral sehingga saksi WILIAM menelpon saksi korban ERWIN HADI WIBOWO stok Handphone merek Samsung Galaxy S7 Edge WARNA Blue Coral tersebut masi ada atau tidak dan saksi korban jawab “ ada” bahkan saksi korban ERWIN HADI WIBOWO sempat menawarkan HP lainnya dan saksi WILIAM melakukan konfirmasi harga dulu terhadap terdakwa dengan kesepakatan harga Rp.9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta untuk melakukan transaksi dengan sistem COD dimana saksi korban dan saksi WILIAM pergi ke rumah terdakwa di Jl.Teluk Nibung Barat Gg 5 no 33, surabaya dengan sekalian pembayarannya sekira pukul 16.15 wib saksi korban ERWIN HADI WIBOWO dan saksi WILIAM langsung bertemu terdakwa di rumahnya dengan terdakwa sudah menunggu di depan rumahnya dan disuruh masuk kedalam rumahnya dengan terdakwa memanggil istri terdakwa kekamarnya “ Ma.. keluaro Ma, ini Hp nya sudah datang” dan terdakwa memberitahukan kepada saksi korban bahwa istrinya mau melihat Hp tersebut didalam kamar sehingga saksi korban menyerahkan Hp tersebut kepada terdakwa dan saksi korban disuruh menunggu selama 5(lima) menit namun terdakwa tidak keluar dari kamarnya sehingga saksi korban ERWIN HADI WIBOWO menyuruh saksi WILIAM untuk melihat keluar

Halaman 27 dari 31 Putusan No. 3485/Pid.B/2017/PN.Sby.



rumah dikarenakan curiga dan saksi korban melihat kedalam kamar rumah terdakwa namun terdakwa sudah tidak ada lagi dengan menemukan pintu dibelakang sudah terbuka atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 saksi AGUNG SATRIYA HERMANTO mengiklankan untuk menjual 1 (satu) unit HP merk I-Phone 7 warna Rose Gold 256 GB di media online OLX dengan ID iklan 333413895. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 17.00 Wib saksi AGUNG SATRIYA HERMANTO menerima panggilan telp dari terdakwa dan mengatakan hendak membeli HP milik saksi AGUNG SATRIYA HERMANTO yang diiklankan di OLX tersebut dan sepakat membeli dengan harga Rp.9.450.000,- (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta mengajak ketumuan di daerah Perlis Utara Gang 7 No.2 Surabaya pada pukul 18.30 Wib, kemudian saksi AGUNG SATRIYA HERMANTO menyuruh kakak kandungnya yaitu saksi ROY CHRISTANTO untuk mengatarkan 1 (satu) unit HP merk I-Phone 7 warna Rose Gold 256 GB kepada terdakwa ditempat daerah perlis utara gang 7 No. 2 Surabaya dikarenakan pada saat itu saksi AGUNG SATRIYA HERMANTO sedang ada acara ditempat lain. Sekira pukul 18.30 Wib saksi ROY CHRISTANTO bertemu dengan terdakwa di depan gang 7 No.2 Perlis Utara Surabaya kemudian terdakwa mengajak berjalan ke sebuah rumah yang menurut pada saat itu dikatakan adalah rumah terdakwa kemudian saksi ROY CHRISTANTO disuruh duduk di teras rumah tersebut kemudian terdakwa meminta 1 (satu) unit HP merk I-Phone 7 warna Rose Gold 256 GB tersebut dengan alasan akan diperlihatkan kepada ayahnya yang ada dibelakang rumah, akan tetapi setelah menunggu beberapa lama terdakwa tidak kembali menemui saksi ROY CHRISTANTO sehingga saksi ROY CHRISTANTO bertanya kepada warga sekitar terkait terdakwa dan ternyata rumah tersebut bukanlah rumah milik terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 14.30 terdakwa bertemu dengan saksi korban Hadi Wibowo, SE. setelah melihat situs jual beli online dimana saksi korban Hadi Wibowo, SE. menawarkan Handphone merk Iphone 7+ warna Jetblack 128gb, kemudian terdakwa yang mengaku bernama Abdul Rahman menghubungi saksi korban Hadi Wibowo, SE. untuk mengajak bertemu dengan alasan untuk melihat handphone tersebut dan melakukan transaksi, kemudian disepakati bertemu di depan rumah di Jalan Perlis Selatan IX/73A Surabaya pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 14.30. Setelah bertemu dengan saksi korban Hadi Wibowo, SE. kemudian terdakwa melihat-lihat handphone tersebut dan terdakwa berpura-pura menghubungi seseorang melalui Handphone milik terdakwa sambil membawa Handphone Iphone milik saksi korban Hadi Wibowo, SE. dan kemudian terdakwa secara diam-diam masuk kedalam gang dan kemudian membawa lari Handphone Iphone 7+ warna Jetblack milik saksi korban Hadi Wibowo, SE.tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUCHLIS KUMAR KADAFI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), saksi korban Bambang Setyawan mengalami kerugian ± Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah), saksi ERWIN HADI WIBOWO mengalami kerugian ± sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah), saksi korban AGUNG SATRIYA HERMANTO mengalami kerugian ± Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban Hadi Wibowo, SE. mengalami kerugian ± Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut menurut Undang-undang adalah merupakan perbuatan / tindak pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karena itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak pernah ditemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman guna mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti ;

Halaman 29 dari 31 Putusan No. 3485/Pid.B/2017/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidananya kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, serta Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penipuan yang berlanjut ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL ARIFIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar bukti pembelian 1(satu) unit Handphone merk Samsung galaxi S7 Edge warna blue coral berupa nota pembelian dari WP Cellular tanggal 24 Maret 2017;
 - 1(satu) lembar print screenshot percakapan korban dan terlapor;
 - 1(satu) lembar memo id card gemstone natural emerald(beriy);
 - 1(satu) lembar foto sertifikat No.GR12016-S1111678 tanggal 05 November 2016;
 - 1(satu) lembar foto permata jenis Jamrud warna hijau;
 - 1(satu) lembar foto permata jenis yellow safir;
 - 1(satu) lembar kwitansi pembelian;
 - 1(satu) lembar foto dosbook;
 - 1(satu) lembar foto pemasangan iklan OLX Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1(satu) buah dosbook Samsung S7 edge;Dikembalikan kepada saksi BAMBANG SETYAWAN ;
 - 1(satu) buah dosbook iphone 7plus ;Dikembalikan kepada saksi HADI WIBOWO,SE ;

Halaman 30 dari 31 Putusan No. 3485/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **SELASA** tanggal **06 FEBRUARI 2018** oleh kami **ISJUAEDI, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **FX. HANUNG DWI WIBOWO, SH., MH.** dan **AGUS HAMZAH, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **YANID INDRA HARJONO, SH., MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **DUTA MELLIA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa.

Hakim Anggota

T.T.D

Hakim Ketua Majelis

T.T.D

FX HANUNG DWI WIBOWO, SH., MH

T.T.D

ISJUAEDI, SH., MH

AGUS HAMZAH, SH., MH

Panitera Pengganti

T.T.D

YANID INDRA HARJONO, SH., MH